

离婚协议约定夫妻共有房产归其中一方所有但未办理过户， 不能阻却人民法院的强制执行

—— 苏某某诉凌某某案外人执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院 (2023) 桂01民终4204号民事判决书

2. 案由：案外人执行异议之诉

3. 当事人

原告(上诉人): 苏某某

被告(被上诉人): 凌某某

【基本案情】

苏某某与梁某某于1994年3月28日登记结婚，于2017年9月28日签订《离婚协议书》并于2017年9月29日办理离婚登记手续。《离婚协议书》约定双方各自婚前房产权属不变，归各自所有，婚后于1996年购买的登记在双方名下的某处403号房属夫妻共同财产，该房产归苏某某所有，苏某某无需补偿梁某某任何费用，梁某某应配合苏某某办理产权变更登记手续。梁某某名下另有一套房产422号房系梁某某的兄长为其购买的，该房产归梁某某所有。婚后2012年购买的海马牌小汽车一辆归苏某某所有，苏某某无需补偿梁某某任何费用。双方明确无共同债权债务等。苏某某与梁某某离婚后，403号房未变更登记至苏某某一人名下。

凌某某与梁某某民间借贷纠纷一案，本院于2018年11月22日作出

(2018)桂0107民初1155号民事判决书，判决梁某某偿还凌某某借款20000元及逾期还款违约金。该判决查明了梁某某所欠凌某某借款的债务形成于2016年1月10日。该判决已于2019年4月21日生效并进入执行程序，执行中本院于2019年9月29日查封了403号房。本院在处置403号房过程中苏某某提出执行异议，本院经审查于2021年10月28日作出(2021)桂0107执异371号执行裁定书，裁定驳回苏某某的异议请求。原告不服该裁定，遂提起本案诉讼。

本院另于2019年5月13日作出(2018)桂0107民初1154号民事判决书，判决梁某某返还曾某某借款35000元及逾期还款违约金。本院还于2019年5月14日作出(2018)桂0107民初1157号民事判决书，判决梁某某返还葛某某借款95000元及逾期还款违约金。该两份判决书均于2019年11月20日生效。上述所欠梁某某、葛某某的借款债务均形成于2016年1月10日。

【案件焦点】

苏某某对位于某处403号所享有的民事权益能否足以阻却人民法院的强制执行。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院经审理认为：403号房为苏某某与梁某某夫妻关系存续期间所购买的苏某某单位房改房，属夫妻共同财产。虽苏某某与在梁某某离婚时签订的《离婚协议书》中约定403号房归苏某某所有，但双方在《离婚协议书》签订后对该房产未进行不动产物权的变更登记，仍登记在双方共有名下，根据当时施行的《中华人民共和国物权法》第九条第一款规定：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，但法律另有规定的除外。”以及第十七条规定：“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明……”故403号房不发生物权变动效力，该房产仍属于夫妻共同所有。且苏某某与梁某某签订《离婚协议书》及办理离婚登记手续后，其在梁某某不配合办理产权变更登记情况下至该院查封该房产前长达2年内未通过提起诉讼等主张办理，怠于行使因《离婚协议

12 中国法院2025年度案例·执行案例

书》取得的请求权，主观上存在过错。从梁某某所欠凌某某等人的借款债务形成的时间看，梁某某所欠债务形成时间均发生于其与苏某某协议离婚前，梁某某在未清偿债务情况下在离婚协议中将其夫妻名下共有房产约定归苏某某一人所有，损害了债权人的合法权益。综上所述，苏某某对403号房所享有民事权益不足以排除人民法院的执行，苏某某以403号房产权100%为其所有为由，请求人民法院停止对该房的强制执行及解除查封，缺乏事实及法律依据，该院予以驳回。判决如下：

驳回原告苏某某的诉讼请求。

苏某某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：同意原审法院裁判意见，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

执行标的的异议是指在人民法院执行过程中，案外人对执行标的主张所有权或其他足以对抗执行的实体权利，请求执行法院停止执行的异议，旨在阻止、排除对特定标的的执行，属于实体上的权利救济。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十八条规定，执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。故执行异议之诉系出现在案外人对执行标的的异议之后，以案外人异议为前置程序。案外人、当事人对执行异议裁定不服，认为与生效判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向执行法院提起执行异议之诉。

现实生活中，夫妻之间因感情不和协议离婚，双方在《离婚协议书》中约定夫妻共有房产全部归一方所有，但因双方急于办理将房产产权过户至离婚后

一、对不动产的执行 13

获得产权一方名下，而另一方拖欠个人债务导致房产被法院查封、执行的事例为数不少。在该情形中，离婚协议中获得房产的一方向执行法院提出执行异议，